

מסורת הש"ס

(א) יצמות יב: ק: נדה מה: נדרים לה: [ותוספתא נדה פ"ג, ג] קדושין עט: נדה סה: (א נדרים טו: עד: יצמות כט: לקמן מו: קדושין ד, ד) לקמן מה: (א ונלכט כט:.) (י ב"ק נט: ע"ס, י) ודף טז:.) (ח ודף לא:.) (ט ודברים כב,) (י [שמות כג,] (ז ופי' תוס' יצמות יב: [תוס' נדה יג,] (ז ופי' תוס' נדה סה: ד"ה וכו"ת כי מייסדין הגירסא,) (ח מ"י כ"י,

»

תורה אור השלם

- שמר פתאים וְ ידלותי וְלִי ידושיעו:

תהלים קטו ו
2. ונתן האיש השכב עמה לאבי הנער חמשים כסף וכל תורה לאשה תחת אשר על לא יוכל שלחה כל ימיו: דברים כב כ"ב

»

גליון הש"ס

תוס' ד"ה שלש וכו' דאנ"פ שאינה מצווה על פ"ה ורביה: ע"י סנהדרין דף נט ע"ב מו"ק וסא:

»

הגהות הב"ח

(א) רש"י ד"ה שמה יעשה עברה וכו' לורת השני. יב"ב ותוספות פרק המפתח הביא בשם רש"י שזלזל אחרון ממעין לורה הראשונה ע"ש גד"ה קמ"ל בדף כט מהי צינתות דף יב ככת רש"י ז"ל דוחק האחד את חברו ופוחת לורתו משמע להפעמים הראשון גובר ולפעמים השני גובר ופעם פי' כן ופעם פי' כן ואין כלן טעות: (ק הגי' דפ"ר):

»

מוסף רש"י

משמשות מותרות לתת מון בתקום תשמיש כשהן משמשות, כדי שלא יתעברו [יבמות יב: ושם ק:] או: תקנתן הוה לשמש בעומ' שלא יתעברו [נדה מה:]. שמה תעשה עוברה סנדל. ולד שאין לו לורה פנים וקיימא לן בתסכת נדה (סג:) אין סנדל שאין עמו ולד, משל לאלס שטקט את חברו והחזיר לורתו לאחריו, דכשהיא מעוברת ותרומת ותתעברת דוחק האחד את חברו ופוחת לורתו כדלמיתין אין סנדל שאין עמו ולד [נדה מה:]. שמה תגמול את בנה. אם תתעבר תהא לריסה לגמול את בנה מלהניק, כמו [בראשית כח] ויגמל, לשן הדבלה [יבמות יב:] תפריש את בנה מלהניק מתחת עיבורה [נדה מה:]. ואיזוהי קטנה שמתעברת ותמה [יבמות ק:] הלאה להתעבר ולמות [שם יב:]. פחות מיכן, אינה לריסה לשמש בעומ', דודאי לא תתעבר, ויתר על כן, אם תתעבר לא תמות [נדה מה: וכו"י] יבמות יב:.) אין בין גערות לבגרות אלא ששה חדשים.

ומי מעברא. בקטנות או בנערות כשהיא בת קנס סתלד בנערות:

משמשות במוך. מותר להן לשמש במוך ואין כמשחיתות זרע:

שמה יעשה עוברה סנדל. שאם תתעבר עובר שני פוחת השני את זורת **(א)** הראשון ודומה לסנדל שהוא דג צנים: **שמה סגמול אם בנה.**

ומי מעברא והתני רב ביבי קמיה דרב נחמן **(ב)** שלש נשים משמשות במוך אלו הן קטנה ומעוברת ומניקה קטנה שמה תתעבר ותמות מעוברת שמה תעשה עוברה סנדל מניקה שמה תגמול את בנה ואיזוהי קטנה מבת אחת עשרה שנה ויום אחד עד שתיים עשרה שנה ויום אחד פחות מיכן ויתר על כן משמשת כדרכה והולכת דברי ר"מ וחכמים אומרים אחת זו ואחת זו משמשת כדרכה והולכת ומן השמים ירחמו משום שנאמר **י**שומר פתאים ה' וכי תימא דאיעברא כשהיא נערה ואולידה כשהיא נערה ובשיתא ירחי מי קא ילדה והאמר שמואל **(א** אין בין נערות לבגרות אלא טפי איכא הא אלא קאמר אלא הכי קמביעיא ליה יש בגר בקבר ופקע אב או דלמא אין בגר בקבר ולא פקע אב **מר בר רב אשי** בעי לה הכי מיתה עושה בגרות או אין עושה בגרות תיקו בעי מיניה רבא מאב"י בא עליה ונתארסה מהו **א"ל** ימי כתיב ונתן לאבי הנערה אשר לא ארוסה ולטעמיה הא דתניא **ב**בא עליה ונשאת לעצמה מי כתיב ונתן לאבי הנערה אשר לא נשואה הכי השתא התם הואיל ובגרות מוציאה מרשות אב ונישואין מוציאין מרשות אב מה בגרות בא עליה ובגרה לעצמה אף נישואין בא עליה ונשאת לעצמה אלא אירוסין מי קא ממקי מרשותא דאב לגמרי הא תנן **(ד)**נערה המאורסה אביה ובעלה מפירין לה נדריה: **במתני'** **(ז)**המפתה נותן שלשה דברים והאונס ארבעה המפתה נותן בושת ופגם וקנס מוסיף עליו אונס שנותן את הצער מה בין אונס למפתה האונס נותן את הצער והמפתה אינו נותן את הצער האונס נותן מיד מיד והמפתה לכשיוציא האונס שותה בעציצו והמפתה אם רצה להוציא מוציא יביצר שותה בעציצו אפילו היא חוגרת אפי' היא סומא ואפילו היא מוכת שחין וימצא בה דבר ערוה או שאינה ראויה לבא בישראל אינו רשאי לקיימה שנאמר **(ט)**ולו תהיה לאשה אשה הראויה לו: **גמ'** צער דמאי אמר אבוב דשמואל צער שחבטה על גבי קרקע מתקיף לה רבי זירא אלא מעתה חבטה על גבי שיראין הכי נמי דפטור וכי תימא הכי נמי והתניא ר' שמעון בן יהודה אומר משום רבי שמעון **(י)**אונס אינו משלם את הצער מפני שסופה

אלו נערות פרק שלישי כתובות

למ.

שליש נשים משמשות במוך. פי' בקונטרס מותרות לשמש במוך אע"ג דשאר נשים אסורות משום השחמת זרע ואין נראה לר"מ **(ט)**דהא קטנה ואילונית מותר לשמש בהדיהו ולא הוי השחמת זרע כיון שהוא דרך תשמים ומפרש ר"ת משמשות לריכות לשמש במוך אחר תשמים וענה טובה קמ"ל ולר"י נראה לקיים פי' הקונט' דבריט נדה (דף ג.) משמע שהמוך הוא צמיעיה כל שעה והוי כמשמש על האצנים ועל העצים ולא דמי למשמש קטנה ואילונית ועוד אפילו היטה נותנת מוך אחר תשמיש אסורה **ד**אף על פי שאינה מלווה על פריה ורביה מ"מ אסורה היא להשחית זרע כדמשמע בנדה (דף יג.) דתנן כל היד המרבה לדקוק צנשים משוחמת צאנשים תיקלן ומפרש בגמרא משום דנשים לאו צנות הרגשה ניניהו משמע דאם היו צנות הרגשה הוו אסרינן ויש לדחות דלאו צנות איסור הרגשה ניניהו קאמר: **ו**כ"י **תימא** בציור הוא **בו'** והא בלבר **קאמר**. בקונטרס (בקדושין דף עט.) ל"ג ליה דנלאו בלנד משמע טפי לא **ט:** **בא** ע"ה ונתארסה מהו. לרבי עקיבא דמתני' קא מיבעיא ליה דלמר נתארסה ונתגרסה קנסה לעצמה דמי אמרינן כיון שיצאה מרשות האב לענין קנס יהא קנסה לעצמה או דלמא כיון דלענין שאר מילי לא נפקא מרשות האב יהא קנסה לצניה אבל לרבי עקיבא דצרימא פשיטא דקנסה לצניה ולר' יוסי גלילי נהי דלמר אין לה קנס נמי לא מיבעיא ליה דהא דאין לה קנס לאו משום מייפק מרשותא דאב היא אלא גזירת הכתוב הוא דאין לה קנס ולא נפקא בצירוסין כלל מרשות אציה דאב זכאי בקדושה ונמעשה ידיה אע"ג דנתארסה והא דקא צעי לה סתם ולא קאמר לרבי עקיבא בדיהא מהו משום דהלכה כר' עקיבא מחזירי: **הו"א** **י**ל נישואין מוציאים מרשות אב. פי' בקונט' דילפינן מהפרת נדרים ואע"ג דקי"ל דממונא מאיסורא לא ילפינן ה"מ לאוקמה ברשות אב הוא דלא ילפינן ממונא מאיסורא אבל לאפוקי מרשות אב ילפינן שפיר מהפרת נדרים דבסדרא מועטת יש להוציאה מרשות אב ור"י קרא דלאוקמה ברשות אב איסורא וממונא שזין ה"ה לאפוקה **(ט** ור"י מפרש דנישואין מוציאין מרשות אב מדדרישין איש אמו ואביו מיראו איש סיפק כו' אשה אין סיפק בידה לעשות ולא נהירא דמעשה ידיה אינו לצעל מן התורה: **ב**מה בגורת בא עליה ובגרה לעצמה. פירוש דהא מצינו בגורת שיוצאה מרשות אב לענין

ממון וקשה דה"ג נישואין מוציאין מרשות אב לענין ממון ואמאי צריך למילף מצוגרת וגראה דבא עליה ובגרה לעצמה נפקא לן מנותן לאצי הנערה דדרשינן לאצי הנערה ולא לאצי בגורת:

צער דמאי. קשה לר"י דמאי קא מיבעיא ליה וכי לא ידע הש"ס שיש צער גדול לצתולה צדיאה ראשונה וכמה קטנות חולות מזה וכ"ת דמאותו צער פשיטא ליה להש"ס דפטור שצרי סופה להטעור בך תחת צעלה והא איכא כמה תנאי בזהכונס **(י**ק דף נט. ושם) דלא חישי לכחש גופנא פירוש דבר שסופו להיות כן וגראה לר"י דלער צעילה משום תאות תשמיש אינו צא צשעת הבא לו צשעת חצלה אבל מה שצא לו אחר כך מייפטר דגרמא בעלמא הוא הלכך צעי צער דמאי ורשב"א מפרש דפשיטא דלער של בתולים ליכא למימר דע"כ תנא דמתני' חישי לכחש גופנא דממפתה פטור: **א**י

סימני נערות אינה שווה להיות בגורת אלא ששה חדשים, ופעמים שהיא מתהרת לגבור וסימניה נזכרים בדדיה דכתנן במסכת נדה (מז.) פנה בותל וזמל (קדושין עט.). נערה המאורסה. להכי נקט נערה דדוקא נערה שהיא ברשות אביה דמתני' בנערות (נדריים טו:).

עין משפט ור מוצה

סא א מ"י פ"ב מהל' אשות הל' ג טור ש"ע יו"ד סימן רלד סעיף א בהג"ה:

ע ב מ"י פ"ב מהל' נערה הל' טז סמג עשין נד טור אה"ע סימן קעו: **עא** ג מ"י שם הל' טו: **עב** ד מ"י פ"ה מהל' נדרים הל' ט סמג לאון רמב טו"ע י"ד סי' רלד סעיף א:

עג ה מ"י פ"ב מהלכות נדרים הל' ט סמג נערה הל' ז סמג עשין נד טו"ע אה"ע סי' קעו סעיף א: **עד** ו מ"י פ"ה שם הל' ג סמג שם טו"ע שם סעיף ג: **עה** ז מ"י שם הל' ה טו"ע שם סעיף ד:

»

תוספות ר"ד

תניא בא עליה ונשאת לעצמה הואיל ובגרות מוציאה מרשות אב. פי' שלא מצינו שוכחה לו תורה בכתו אלא מכר בקטנותה ושאר שבת מכון כגון קנסה ומעשה ידיה בנערות כדילפי' לקמן בפ' נערה ונישואין נמי מוציאין מרשות אב. פירוש כדאשכחן בהפרת נדרים דכו"י שלא לצממה דכתיב ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה. אם היא נערה בשעת נתינה אף נישואין בא עליה ונשאת לעצמה: **מתני'** המפתה נותן ג' דברים והאונס ד' המפתה נותן ברשת ופגם וקנס מוסיף עליו אונס שנותן את הצער מה בין אונס למפתה האונס נותן את הצער והמפתה אין נותן את הצער האונס נותן מיד והמפתה לכשיוציא האונס שותה בעציצו. פי' בבלי שותה בעציצו. פי' בבלי שוכר לו לשתות בו כלומר ע"כ ישאנה דכתיב לא יוכל לשלחה כל ימיו והמפתה אם רצה להוציא מוציא. פי' האונס נותן מיד ואע"פ שכונסה שנאמר ונתן האיש השוכב עמה לאבי הנערה חמשים כסף ולו תהיה לאשה. ודרש'י תו לו אתה כופה ולא לה: